

Villa Carlos Paz, 22 de mayo de 2023

**A la Presidenta del
Concejo de Representantes
de la Ciudad Villa Carlos Paz
Soledad Zacarías
S _____ / _____ D:**

Dictamen N° 7

Ref: El Artículo 2.3.7. DEL ARBOLADO DE CALLES de la Ordenanza 4021,

Nos dirigimos a Ud. y por su intermedio a los señores Concejales a fin de remitir el Dictamen N° 7, fecha 22 de mayo 2023. Proyecto de Ordenanza que modifica el artículo 2.3.7. Del Arbolado de Calles de la Ordenanza N 4021.

En este sentido se adjunta dictamen evaluado y aprobado por unanimidad de los presentes en la Comisión Plenaria de este Consejo, en Acta 425 del 19 de mayo 2023. ADARSA, CEPIA, Colegio de Ingenieros, Dirección de Infraestructura Urbana, Colegio Técnicos Constructores Universitarios, Concejal por la Mayoría., Colegio de Arquitectos, Asociación Inmobiliaria, Dirección de Obras Privadas y Catastro, Concejal por la Minoría **ausentes**.

Saluda Atentamente

Villa Carlos Paz,

PROYECTO DE ORDENANZA

VISTO:

El Artículo 2.3.7. DEL ARBOLADO DE CALLES de la Ordenanza 4021,

CONSIDERANDO:

La necesidad de actualizar el listado de especies arbóreas a utilizar en la Ciudad creando un Sistema de Arbolado Público que posibilite incorporar en calles, avenidas y espacios públicos especies autóctonas y exóticas no invasivas, descartando el uso de las especies invasivas e impulsando el progresivo reemplazo de estas últimas.

La conveniencia de contar con un soporte técnico científico que posibilite fundamentar esta iniciativa.

La Secretaría de Desarrollo Urbano Ambiental a través de la Dirección de Ambiente, Ejido y Desarrollo Sustentable, a elaborado un Informe Técnico Científico que brinda dicho soporte técnico y el fundamento científico para aprobar la modificación del listado de especies que actualmente consigna el Código de Edificación y Urbanismo.

POR ELLO:

**EL CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL
MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ**

Sanciona con fuerza de

ORDENANZA

ARTÍCULO 1°: MODIFICAR el Artículo 2.3.7. DEL ARBOLADO DE CALLES de la Ordenanza 4021, que quedará redactado de la siguiente manera:

“2.3.7.- DEL ARBOLADO DE CALLES Y ESPACIOS VERDES.

2.3.7.1.- OBLIGACIÓN DE ARBOLAR.-

Es obligación del loteador y hasta tanto no sean inscriptos como dominio público municipal calles y espacios verdes del loteo y de cada vecino frentista a calle pública en particular, arbolar la urbanización o la calle del lote de acuerdo a lo que establece la el Artículo 2.3.7.3 - SISTEMA DE ARBOLADO PÚBLICO (SAP).

En el caso de loteadores la obligación se extiende a la parquización y arbolado de espacios verdes y su mantenimiento en condiciones mientras dure su titularidad sobre los mismos

2.3.7.2.- ÓRGANO DE APLICACIÓN.-

El Órgano de Aplicación, es la Secretaría de Desarrollo Urbano Ambiental la que por intermedio del Departamento de Parques y Paseos o quien lo reemplace aprobará las especies de árboles a usarse, e indicará su distribución. Los propietarios de inmuebles que soliciten permiso de construcción, deberá condicionar el proyecto a las especies arbóreas existentes debiendo contar con la autorización del Órgano de Aplicación para su remoción y reemplazo si afectaren la construcción a juicio de éste último.

Los ejemplares de cualquier especie autóctona local que estuviera de forma espontánea creciendo en veredas o espacios verdes, deberán ser conservados y cuidados a excepción de aquellos que por su ubicación interrumpen las visuales de seguridad vehicular o provoquen interferencias en los ductos de suministros.

No se otorgará Certificado Final de Obra si previamente no se ha dado cumplimiento a lo dispuesto y sin la forestación de las veredas, que deberá efectuarse con las variedades de árboles que se detallas en el Artículo 2.3.7.3 y en el marco del SISTEMA DE ARBOLADO PÚBLICO.

2.3.7.3.- SISTEMA DE ARBOLADO PÚBLICO (SAP)

El SISTEMA DE ARBOLADO PÚBLICO (SAP) de la ciudad de Villa Carlos Paz, está integrado por:

a.- El Informe Técnico Científico sobre la zonificación del arbolado más conveniente según áreas con características homogéneas en cuanto a aspectos urbanos, paisajísticos, edáficos, litológicos, geomorfológicos, hidrológicos y vegetales, asumiendo un criterio basado en la conectividad ecológica dentro de la ciudad y ciudad-entorno, el cual es propiciado a través del

arbolado público con fuerte impronta nativa.

b.- Los listados de especies Permitidas, Recomendadas y Prohibidas.

Los incisos a y b se adjuntan como Anexo de Referencia (AR).

2.3.7.3.1.- ETIMOLOGÍA:

-ARBOLADO URBANO: *toda la vegetación arbórea o arbustiva, implantada o espontánea, nativa o exótica, situada tanto en espacios públicos como privados en el ámbito de la ciudad, considerando el núcleo urbano actual y los loteos que se anexen a futuro.*

-ARBOLADO PÚBLICO: *toda la vegetación arbórea o arbustiva, implantada o espontánea, nativa o exótica, situada en áreas públicas de dominio municipal o en espacios libres de uso público bajo gestión municipal. Incluye los árboles y arbustos en veredas, espacios verdes, canteros centrales, plazas, parques, espacios abiertos, riberas, etc. Excluye el bosque nativo de zonas intangibles de Áreas Protegidas.*

-ESPECIE AUTOCTONA: *sinónimo de especie nativa. Se consideran aquellas especies vegetales reconocidas como oriundas del Distrito Fitogeográfico del Chaco Serrano (Provincia Fitogeográfica Chaqueña), tomando como referencia el registro “Composición florística del Bosque Chaqueño Serrano de la provincia de Córdoba, Argentina” elaborado por Giorgis M. y colaboradores (2011), publicado en KURTZIANA 36 (1): 9-43.*

-ESPECIE AUTOCTONA LOCAL: *especie autóctona que registra presencia histórica y actual en el sur del Valle de Punilla.*

-ESPECIE ARGENTINA: *especie cuyo nativismo corresponde a alguna región Fitogeográfica de Argentina distinta al Distrito Fitogeográfico del Chaco Serrano.*

-ESPECIE EXÓTICA NO INVASORA: *especies que son originarias de otros lugares del mundo y han sido introducidas por acción humana voluntaria o involuntaria, o pudieron llegar por vectores naturales. Incluye especies cultivadas y asilvestradas.*

-ESPECIE EXÓTICA INVASORA: *especie exótica que posee la capacidad de reproducirse y dispersarse sin intervención humana y cuya instalación genera transformaciones o problemas en el ecosistema. Se toman como referencias situaciones existentes de invasión biológica en las laderas de la región según documentaciones científicas, el estudio “Árboles y arbustos invasores de la Provincia de Córdoba (Argentina): una contribución a la sistematización de bases de datos globales” elaborado por Giorgis M. y Tecco P. (2014) publicado en el Boletín de la Sociedad Argentina de Botánica 49 (4): 581-603, y el listado del Sistema nacional de información sobre especies exóticas invasoras (disponible en: <http://www.inbiar.uns.edu.ar>).”*

2.3.7.3.2. –LISTADO DE ESPECIES RECOMENDADAS, PERMITIDAS Y PROHIBIDAS:

Las veredas chicas hasta 2m de ancho tendrán una distancia de implantación entre árboles entre 4 y 6 m.

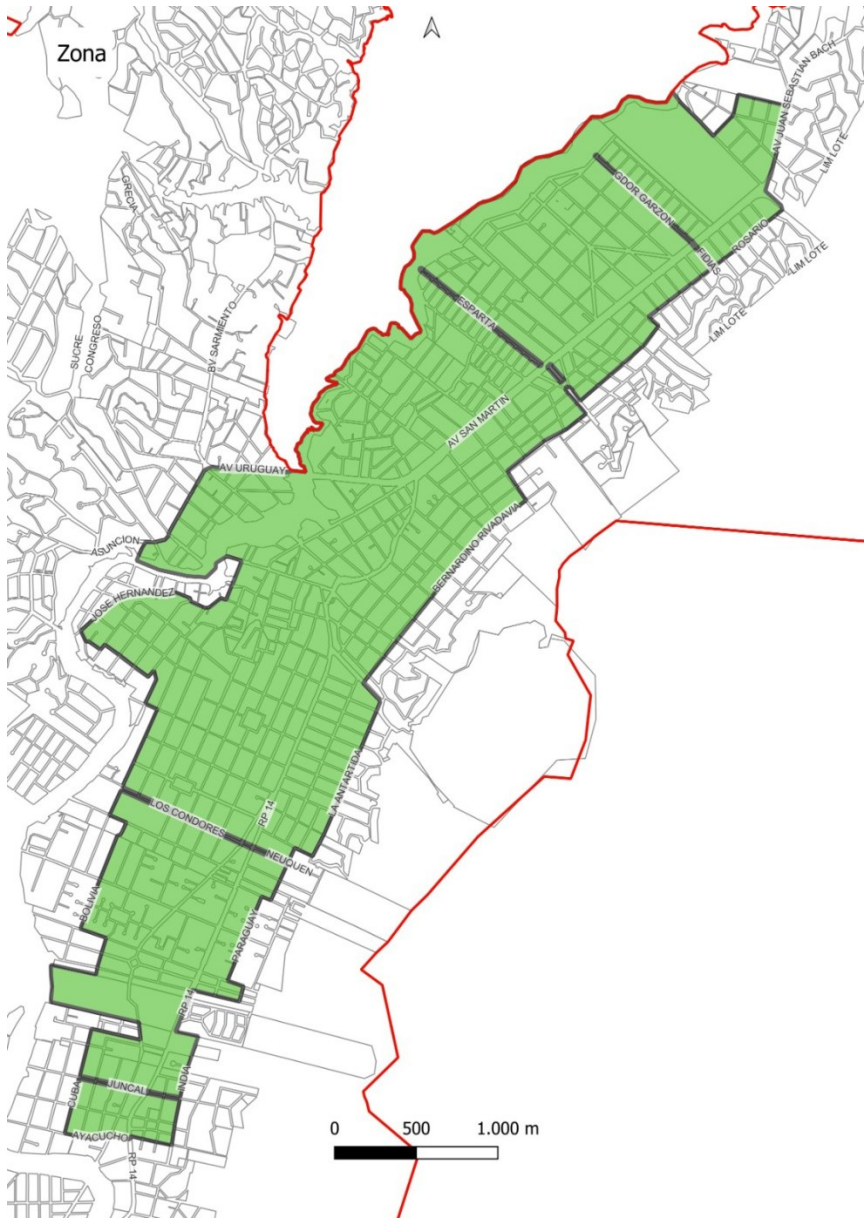
Las veredas medianas o grandes de más de 2m de ancho tendrán una distancia de implantación entre árboles entre 5 y 9 m.

a) ESPECIES AUTÓCTONAS LOCALES RECOMENDADAS PARA TODO EL EJIDO

Nombre Común	Nombre Científico	Origen	Veredas	Crecim.	Follaje	Demanda de sol	Observaciones
Moradillo	<i>Schinus fasciculata</i> / <i>S. longifolius</i>	autóctona local	ancho</=2m	Árbol chico. Medio	perenne	media	Follaje aromático. Posee pequeñas espinas que se reducen cuando dispone de más humedad en suelo.
Sen del campo	<i>Senna corymbosa</i>	autóctona local	ancho</=2m	Arbusto. Rápido	caduco tardío	media	Floración verano otoñal. Sin espinas No tolera podas intensas. Con poda se forma como árbol.
Tumiñico	<i>Lycium cestroides</i>	autóctona local	ancho</=2m	Árbol chico. Medio	caduco tardío	media	Floración primavera estival. Posee espinas poco notorias. Atrae colibríes.
Tusca	<i>Vachellia aroma</i>	autóctona local	ancho</=2m	Árbol chico. Rápido	caduco	alta	Floración primavera. Posee espinas que se reducen cuando dispone de más humedad en suelo.
Durazno del campo	<i>Kageneckia lanceolata</i>	autóctona local	ancho</=2m ancho>/=2m	Árbol chico. Rápido	caduco tardío	media	Floración primavera. Sin espinas.
Guindillo	<i>Sebastiania commersoniana</i>	autóctona local	ancho</=2m ancho>/=2m	Árbol chico. Medio	caduco	media	Coloración otoñal. Posee espinas terminales y pequeñas en etapa juvenil.
Manzano del Campo	<i>Ruprechtia apetala</i>	autóctona local	ancho</=2m ancho>/=2m	Árbol chico. Medio	caduco tardío	media	Floración estival. Sin espinas.
Algarrobo blanco	<i>Prosopis alba</i>	autóctona local	ancho>/=2m	Árbol grande. Rápido	caduco tardío	muy alta	Posee espinas en etapa juvenil. Silueta muy ancha.
Algarrobo Negro	<i>Prosopis nigra</i>	autóctona local	ancho>/=2m	Árbol mediano Medio	caduco tardío	muy alta	Posee espinas en etapa juvenil.
Chañar	<i>Geoffroea decorticans</i>	autóctona local	ancho>/=2m	Árbol mediano Lento	caduco	alta	Posee raíz gemífera cuya brotación se estimula por podas intensas
Coco	<i>Zanthoxylum coco</i>	autóctona local	ancho>/=2m	Árbol mediano Rápido	perenne	alta	En estado juvenil posee hojas con aguijones.
Molle de beber	<i>Lithraea molleoides</i>	autóctona local	ancho>/=2m	Árbol mediano Lento	perenne	media	El follaje puede resultar alergénico (dermatitis).
Quebracho Blanco	<i>Aspidosperma quebracho blanco</i>	autóctona local	ancho>/=2m	Árbol grande. Muy lento	perenne	media	Sin espinas, hojas con aguijones
Tala	<i>Celtis tala</i>	autóctona local	ancho>/=2m	Árbol mediano Lento	caduco	media	Fruto comestible. Posee espinas. Atrae pájaros.
Tala falso	<i>Boungainvillea stipitata</i>	autóctona local	ancho>/=2m	Árbol mediano Medio	caduco	media	Floración estival. Posee espinas poco notorias.

b) ESPECIES EXÓTICAS NO INVASORAS Y NO AUTÓCTONAS LOCALES,

PERMITIDAS EN - ZONA VALLES Y CENTRO –



Nombre Común	Nombre Científico	Origen	Veredas	Crecim.	Follaje	Demanda de sol	Observaciones
--------------	-------------------	--------	---------	---------	---------	----------------	---------------

Cina Cina	<i>Parkinsonia aculeata</i>	argentina	ancho>/=2m	Árbol mediano Rápido	caduco	muy alta	Floración primavera estival. Posee espinas.
Lapacho rosado	<i>Handroanthus impetiginosus</i>	argentina	ancho>/=2m	Árbol mediano Medio	caduco tardío	media	Floración primavera. Sin espinas. Sensible a heladas intensas.
Ciruelo de flor	<i>Prunus cerasifera</i> var. <i>Atropurpurea</i>	exótica	ancho>/=2m	Árbol chico. Lento	caduco	alta	Follaje morado, floración primavera.
Fresno dorado	<i>Fraxinus excelsior</i> 'Aurea'	exótica	ancho>/=2m	Árbol chico. Rápido	caduco	media	Follaje verde amarillento. Posee injerto alto.
Fresno europeo	<i>Fraxinus excelsior</i>	exótica	ancho>/=2m	Árbol mediano Lento	caduco	media	No produce frutos. Sin espinas.
Liquidámbar	<i>Liquidambar formosana</i>	exótica	ancho>/=2m	Árbol grande. Medio	caduco	alta	Coloración otoñal. No tolera suelos alcalinos.
Níspero	<i>Eriobotrya japonica</i>	exótica	ancho>/=2m	Árbol mediano Lento	perenne	media	Fruto comestible. Sin espinas.
Tilo	<i>Tilia moltkei</i>	exótica	ancho>/=2m	Árbol grande. Lento	caduco	media	Floración estival. Sin espinas.
Sófora	<i>Styphnolobium japonicum</i>	exótica	ancho>/=2m	Árbol mediano Rápido	caduco	alta	Floración estival. Sin espinas.

c) ESPECIES PROHIBIDAS PARA TODO EL EJIDO

Nombre Común	Nombre Científico
Abedul	<i>Betula sp.</i>
Acacia blanca	<i>Robinia pseudoacacia</i>
Acacia negra, Acacia tres espinas	<i>Gleditsia triacanthos</i>
Aguaribay	<i>Schinus areira</i>
Álamo blanco	<i>Populus alba</i>
Almez	<i>Celtis australis</i>
Árbol del cielo	<i>Ailanthus altissima</i>
Arce común	<i>Acer negundo</i>
Aromo francés	<i>Acacia dealbata</i>
Bandera española	<i>Lantana camara</i>
Cotoneaster	<i>Cotoneaster franchetii</i> , <i>C. glaucophyllus</i> y <i>C. horizontalis</i>
Crató, Crataegus	<i>Pyracantha angustifolia</i> y <i>P. coccinea</i>
Eucalipto común	<i>Eucalyptus camaldulensis</i>
Falso café	<i>Manihot grahamii</i>
Fresno común	<i>Fraxinus americana</i>
Guarán	<i>Tecoma stans</i>
Jacarandá	<i>Jacaranda mimosifolia</i>
Lambertiana	<i>Cupressus macrocarpa</i>
Ligustrina	<i>Ligustrum sinense</i>
Mora	<i>Morus alba</i>
Mora	<i>Morus nigra</i>
Mora de papel	<i>Broussonetia papyrifera</i>
Naranjo de Luisiana	<i>Maclura pomifera</i>
Olmo común	<i>Ulmus sp.</i>
Paraíso	<i>Melia azederach</i>

<i>Pezuña de vaca</i>	<i>Bahuinia forficata</i>
<i>Pino</i>	<i>Pinus elliotii</i> y <i>P. halepensis</i>
<i>Retama</i>	<i>Spartium junceum</i>
<i>Rosa mosqueta</i>	<i>Rosa rubiginosa</i>
<i>Sauce mimbre</i>	<i>Salix viminalis</i>
<i>Siempreverde, Ligustro</i>	<i>Ligustrum lucidum</i>
<i>Tamarisco</i>	<i>Tamarix ramosissima</i> y <i>T. gallica</i>
<i>Zarzamora</i>	<i>Rubus ulmifolius</i>

ARTÍCULO 3°.- ENCOMENDAR al Departamento Ejecutivo la elaboración de un Programa de fortalecimiento del Vivero de Autóctonas del Aula Ambiental y del Vivero Municipal de Barrio La Quinta y otros a crearse en el futuro a fin de incrementar la producción de nativas . Asimismo el Programa deberá considerar acciones o marco normativo de promoción de producción de nativas en los viveros particulares como así también de prohibición de la comercialización de las especies prohibidas por el Sistema de Arbolado Público (SAP).-

ARTÍCULO 4°.- El Programa encomendado en el Artículo 3° deberá ser elevado a este Concejo de Representantes en caso de contemplar normas de promoción y/o prohibición que lo meritara como así también asignación de los recursos necesarios para la implementación del mismo .-

ARTÍCULO 5°.-ENCOMENDAR al Departamento Ejecutivo las acciones necesarias ante los Organismos Educativos con competencia en el tema para la incorporación de contenidos curriculares vinculados con la educación de la comunidad escolar en los temas relacionados con el Sistema de Arbolado Público (SAP) en el marco de los Programas de Educación Ambiental.-

ARTÍCULO 6°.-De forma.-

